

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3313/2533

พันตำรวจเอกนายแพทย์ทวีศักดิ์ กสิ
วัฒน์

โจทก์

ร้อยตำรวจโทภาณุพันธ์ รัตนวิชัย

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (7), มาตรา 215, มาตรา 225

ฎีกาจำเลยไม่มีลายมือชื่อผู้ฎีกา มีแต่ลายมือชื่อของทนายจำเลยลงไว้ในฐานะเป็นผู้เรียงและผู้พิมพ์เท่านั้น ทั้งรูปคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะส่งฎีกากลับคืนไปให้จำเลยลงลายมือชื่อ ฎีกาจำเลยจึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158(7) ประกอบด้วยมาตรา 215 และ 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๐

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๐ ให้จำคุกจำเลย ๑ ปี ปรับ ๔,๐๐๐ บาทโทษจำคุก ให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามมาตรา ๒๙, ๓๐

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยทั้งจำคุกและปรับเฉพาะโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ นั้นเหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น ส่วนฎีกาจำเลยนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อเป็นฎีกา มีแต่ลายมือชื่อของทนายจำเลยลงไว้ในช่องผู้เรียง และได้พิมพ์คำว่า"พิมพ์" ลงไว้ต่อจากคำว่า ผู้เรียง จึงเป็นการลงลายมือชื่อในฐานะเป็นผู้เรียงและผู้พิมพ์เท่านั้น ทั้งรูปคดีก็ไม่มีเหตุสมควรที่จะส่งฎีกานี้กลับคืนไปให้จำเลยลงลายมือชื่อ เมื่อจำเลยหรือทนายจำเลยมิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ฎีกาเช่นนี้ ฎีกาจำเลยจึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘(๗) ประกอบด้วยมาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๒๕ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน.

(สวิน อักษรายุธ-เธียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายธราวุธ จินสสุต

ศาลอุทธรณ์ - นายสุพิน ไชยชาญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ